

한 국 관 광 공 사 감 사

개 선

감 사 명 : 2018년 제4차 해외지사 종합감사

제 목 : 현지직원 상여금 지급기준 제시 미흡

관계부서 : ◇◇팀

내 용

1. 업무개요

공사 해외지사는 공사 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제33조 및 「해외지사 현지직원 운영지침」 제27조에 의거하여 현지직원에게 근속년수, 업무성과 등에 따라 월급여의 최대 200% 범위 내에서 지사장 재량으로 상여금을 책정하여 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제33조 제1항에는 현지직원의 상여금은 주재국 관련법이 규정하는 바에 따라 지급함을 원칙으로 하고, 다만, 주재국 관련법이 상여금 지급을 별도로 규정하지 않는 경우에는 그 기준을 사장이 별도로 정할 수 있다고 되어 있다. 또한, 「해외지사 현지직원 운영지침」 제27조 제2항에 따르면, 주재국 노동법에 상여금 지급규정이 없는 경우에는 아래 [표1]의 기준에 의하여 채용월 급여 지급 시에 상여금을 지급하고, 같은 조 제3항에 따라 상여금 책정과 관련하여 지사장은 현지직원의 업무성과 등을 고려하여야 하며, 현지직원 근무평정표를 첨부하여 사장에게 사후 보고하여야 한다. 이와 관련하여 중국의

노무 관련법에서는 외국인 기업의 상여금 지급기준을 별도로 규정하고 있지 않으므로, ○○지사는 「해외지사 현지직원 운영지침」 제27조 제2항 및 제3항에 따라 현지직원 상여금을 지급하여야 한다.

[표1] 근속년수에 따른 상여금 지급기준

구 분	상여금 책정기준
근속년수가 만1년 이상에서 만4년 미만인 현지직원	월 급여의 100% 범위내에서 지사장 재량으로 상여금 책정
근속년수가 만4년 이상인 현지직원	월 급여의 200% 범위내에서 지사장 재량으로 상여금을 책정

한편, 상여금은 일정기간의 근로에 대한 공로포상적 성격이므로 ‘공로의 대상이 되는 근무기간’ 중의 월 급여 변경사항을 반영하여야 하고, 「공기업·준정부기관 예산집행 지침」에서는 자체성과급은 개인별 내부성과평가를 통해 차등지급하며 성과해당연도의 인건비를 기준으로 산정하도록 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2016년 8월에 <<팀(現 ◇◇팀)에서는 중국의 급격한 임금상승률 등을 고려하여 중국지역 해외지사 현지직원 급여조정(<<팀-422('16.08.16)호] 계획을 수립해 중국지역 지사에 급여 총인상률 14% 범위 안에서 현지직원 급여 인상을 추진토록 통보하였고, 이에 따라 ○○지사도 현지직원 급여를 아래 [표2]와 같이 인상하였다.

이후 ○○지사에서는 「해외지사 현지직원 운영지침」 제27조 제2항 및 제3항에 의거하여 현지직원의 근속년수와 근무평정결과에 따라 아래 [표3]과 같이 상여금을 지급하였는데, 상여금 지급대상 연도 중 급여의 변경이 있는 부분에 대하여 월할 또는 일할 계산을 통하여 지급대상 연도의 평균 월 급여를 계산하고 이를 토대로 상여금을 산정했어야 함에도 불구하고, 인상 후 급여를 기준으로 상여금을 산정함으로써 [현지직원별 급여 인상분 × 채용일로부터 급여 인상 전일까지에

해당하는 기간의 개월 수(직원별 약 1~8개월) × 상여금 지급률] 만큼의 상여금이 과 지급 되었다.

[표2] 2016년 9월 ○○지사 현지직원 급여 인상 현황

현 지 직 원 명	근 무 지	계약시작일 (인상전/인상후)	계약종료일 (인상전/인상후)	월 급여 (단위: CNY)	급여 인 상 율
A	☒☒	2016.01.07	2017.01.06	5,540	약 9%
		2016.09.01	2017.01.06	6,035	
B	○○	2016.02.01	2017.01.31	5,827	약 9%
		2016.09.01	2017.01.31	6,347	
C	☒☒	2016.03.15	2017.03.14	6,520	약 9%
		2016.09.01	2017.03.14	7,103	
D	☒☒	2016.05.15	2017.05.14	7,401	약 9%
		2016.09.01	2017.05.14	8,069	
E	○○	2016.06.04	2017.06.03	6,030	약 9%
		2016.09.01	2017.06.03	6,564	
F	○○	2016.07.01	2017.06.30	7,134	약 9%
		2016.09.01	2017.06.30	7,772	
G	○○	2016.08.01	2017.07.31	9,160	약 9%
		2016.09.01	2017.07.31	9,971	
H	○○	2016.08.01	2017.07.31	6,062	약 9%
		2016.09.01	2017.07.31	6,599	

[표3] 2017년 ○○지사 현지직원 상여금 지급 현황

현 지 직 원 명	지 급 날 짜	평가결과 등에 따른 상여금 지급률	상여금 산정에 적용한 월급여액	지 급 금 액 (CNY)
A	2017.1.19	200%	6,035	12,070
B	2017.2.20	200%	6,347	12,694
C	2017.3.16	200%	7,103	14,206
D	2017.5.17	200%	8,069	16,138
E	2017.6.21	190%	6,564	12,471
F	2017.8.2	180%	7,772	13,989
G	2017.8.21	200%	9,971	19,942
H	2017.8.2	150%	6,599	9,898

한편, ◇◇팀에서는 2017년 12월 22일에 ‘해외지사 행정업무 관리지침’을 공사 관광마케팅시스템의 게시판을 통해 지사에 공지하였고, 이 내용 중에는 현지직원 상여금 지급 시 주의할 사항이 포함되어 있는데, 사례로 제시한 내용에 “2011.7.1 -

2012.6.30간 근무하였고, 재계약하여 2012.7.1 - 2013.6.30 근무하는 현지직원에 대하여 2012년 7월 21일 상여금 지급 시 ⇨ 2012년 6월 급여(이전 계약기간 급여) 기준으로 산정 지급”으로 제시되어 있고, 대상연도 중 월 급여가 변경될 경우의 상여금 산정방법에 대해서는 제시되어 있지 않아, 이후에도 상여금 지급대상 연도 중 월 급여가 변경되는 경우가 또 다시 발생할 때에 위 사례와 같이 상여금 지급대상연도 중의 최후 월 급여를 기준으로 상여금을 산정, 상여금이 과 지급될 가능성이 높은 상황이다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사에서는 「해외지사 현지직원 운영지침」에 근속년수에 따라 월 급여의 100~200%를 지급하게 되어 있고, ‘월 급여’가 언제 시점의 월 급여인지 등 월 급여의 산정기준에 대해서는 명확히 제시되어 있지 않아, 상여금 지급대상 연도 중 최후시점의 월 급여를 기준으로 상여금을 산정하여 지급하였다고 답변하였다. 또한, ◇◇팀에서는 상여금 지급대상연도 중 월 급여의 변경이 있을 경우에 해외지사에서 상여금 지급 기준을 혼동하여 잘못 지급할 수 있다는 점을 감안하여 관련 세부지침을 마련하여 해외지사에 공지하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 해외지사 현지직원 상여금 지급과 관련하여, 지급대상연도 중 월 급여가 변경되는 경우에 상여금이 잘못 계산되어 지급되지 않도록 상여금 계산의 기준이 되는 ‘월 급여’의 산정 기준을 명확하게 정하도록 관련 규정 내지 관리지침의 내용을 개선하시기 바랍니다.(개선)